DATENSCHUTZ BEI DER NACHHILFE

Welche Daten ich über Ihr Kind verarbeite, wozu, wo – und welche Rechte Sie haben (Art. 13 DSGVO).

WER IST VERANTWORTLICH?

Kira [Nachname], [Straße, PLZ Ort], E-Mail: kira.moewes@gmail.com. Ich bin Ihre einzige Vertragspartnerin; einen Datenschutzbeauftragten muss ich nicht benennen. Bei Fragen schreiben Sie mir einfach.

WELCHE DATEN, WOZU, AUF WELCHER GRUNDLAGE?

WOZU	WELCHE DATEN	GRUNDLAGE
Nachhilfe und Abrechnung	Name und Klasse Ihres Kindes, Fächer, Paket, Ihre E-Mail-Adresse, Termine, gehaltene Minuten, Absagen, Zahlungen	Vertrag (Art. 6 Abs. 1 b); Belege: Aufbewahrungspflicht (Art. 6 Abs. 1 c)
Online-Stunden	Bild und Ton während der Stunde (Microsoft Teams), keine Aufzeichnung	Vertrag
Lern-App	Benutzername (keine E-Mail des Kindes), Passwort (nur verschlüsselt), Lernfortschritt und Quiz-Ergebnisse, Lerntage, Klausurtermine, selbst eingetragene Noten, Merkliste „Für die nächste Stunde“, Chat-Nachrichten mit mir, Benachrichtigungen aufs Handy	Vertrag (die App ist Teil der Leistung)
KI-Tutor (freiwillig)	Die Frage Ihres Kindes, ggf. ein Foto vom Rechenweg, Thema und Klasse – **ohne Namen**; Anzahl der Fragen pro Tag und Thema	Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a)
Monatsbericht (freiwillig)	Lerntage, Fortschritt, Minuten, Nutzung des KI-Tutors (ohne Inhalte) – per E-Mail an Sie	Ihre Einwilligung
Sicherheit	Technische Protokolle (IP-Adresse, Zeitpunkt) bei den Diensten unten, um Angriffe und Fehler zu erkennen	berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 f)

SO FUNKTIONIERT DER KI-TUTOR

- Der Tutor gibt **Hinweise statt Lösungen** – auf Grundlage meiner Merkkästen und Lösungswege. Er bewertet nicht und vergibt keine Noten.
- Die KI (Claude von Anthropic) läuft bei **Amazon Web Services in Frankfurt**. Sie erhält weder den Namen noch das Konto Ihres Kindes; Namen im Text werden vorher automatisch entfernt. Anthropic selbst erhält die Daten nicht; Amazon nutzt sie nicht zum Trainieren von KI.
- **Fotos** werden auf dem Handy verkleinert, ohne Standort- und Gerätedaten verschickt und **nicht gespeichert**. Bitte nur das Heft fotografieren, keine Namen oder Gesichter.
- Gespeichert wird nur, **wie oft** und **zu welchem Thema** gefragt wurde (für Tageslimit, Kosten und Monatsbericht). Fragen und Antworten speichere ich nur, wenn Sie das in der Einwilligung extra ankreuzen (für meine Qualitätskontrolle, höchstens 14 Tage).
- Eine KI kann sich irren. Ihr Kind kann jede Frage mit 🚩 an mich weitergeben; ich kläre sie in der nächsten Stunde.

WER HILFT MIR TECHNISCH?

Supabase, Cloudflare und Amazon verarbeiten Daten nur in meinem Auftrag und nach meinen Weisungen (Vertrag zur Auftragsverarbeitung).

- **Supabase** (Datenbank und Anmeldung der App) – Server in Frankfurt.
- **Cloudflare** (liefert die App-Seiten aus, speichert keine Lerndaten).
- **Amazon Web Services EMEA**, Luxemburg (KI-Tutor) – Verarbeitung in Frankfurt.
- **Microsoft** (Teams für die Online-Stunden), **Google** (E-Mail mit Ihnen).
- Benachrichtigungen aufs Handy laufen verschlüsselt über den Push-Dienst des Geräteherstellers (Apple, Google oder Mozilla).

Diese Anbieter haben ihren Hauptsitz (bzw. ihre Muttergesellschaft) in den USA. Die Daten liegen in der EU; ein Zugriff aus den USA ist rechtlich nicht ganz ausgeschlossen. Dafür gelten der EU-US-Datenschutzrahmen (Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission) bzw. EU-Standardvertragsklauseln. Unterstützen mich weitere Nachhilfekräfte, sind sie schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und sehen nur die Daten ihrer eigenen Schüler.

WIE LANGE?

- Konto, Lern- und Chatdaten: bis zum Ende der Nachhilfe, danach lösche ich das Konto spätestens nach 3 Monaten vollständig.
- KI-Tutor: Fotos nie gespeichert; Fragen und Antworten (nur mit extra Häkchen) 14 Tage; Tageszähler 60 Tage; Nutzung pro Thema 13 Monate.
- Rechnungs- und Zahlungsbelege: so lange, wie das Steuerrecht es verlangt (in der Regel 8 bzw. 10 Jahre).

IHRE RECHTE

Sie können jederzeit **Auskunft** über die gespeicherten Daten verlangen sowie **Berichtigung**, **Löschung**, **Einschränkung** und **Datenübertragung**; der Verarbeitung aus berechtigtem Interesse können Sie **widersprechen**. Eine **Einwilligung** (KI-Tutor, Monatsbericht) können Sie jederzeit ohne Begründung per E-Mail **widerrufen** – Nachhilfe und App laufen dann ganz normal weiter; bis dahin Geschehenes bleibt rechtmäßig. Beschwerden können Sie an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde richten, z. B. [Landesbeauftragte/r für Datenschutz des Bundeslandes].

VOLLJÄHRIGE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (OBERSTUFE)

Ab 18 Jahren sind Schülerinnen und Schüler selbst „betroffene Person“: Sie erhalten diese Information selbst, geben Einwilligungen selbst und üben die Rechte oben selbst aus. Eltern erhalten den Monatsbericht dann nur, wenn die Schülerin/der Schüler zustimmt. Zwischen 16 und 18 Jahren unterschreiben Eltern und Jugendliche die Einwilligung gemeinsam.

Für den Vertrag brauche ich die Daten aus „Nachhilfe und Abrechnung“; ohne sie kann ich keine Stunden anbieten. KI-Tutor und Monatsbericht sind freiwillig. Es gibt keine automatisierten Entscheidungen über Ihr Kind. Stand: [Datum]